防禦权

干預、限制、侵害 —— 不確定是違憲的行為

↓ 中立(操作比例原則前)

給付权

1.物(有形/无形)

2.組织、程序、法律、制度 ex：公投法、選罷法 J748…

- 物(民法)
  - 有体物
    - 动產
    - 不动產
  - 无体物：智慧財產

/

- 給付內容(憲法)
  - 有形：币
  - 无形：健保服務

☆国民年金法 遺屬年金 J766！國民年金 §18-1 違憲 財產权、生存权、嚴格標準

生存权：最低生活需求 ⇒人性尊嚴

☆J709：无適当組织、未給予陳述意見机会、違正当行政程序，違反財產权、居住自由

居住自由：來自兩公約 ⇒第一次承认居住自由

J748

- 婚姻制度
  - 定义 — 同/異？单/多偶？形式、登记？
  - 权利類型？
    - 撤銷
    - 裁判離婚
    - 扶養
  - 权利內涵(婚姻自由)
    - 是否要结婚？
    - 与何人？

§22-概括基本权

婚姻受憲法保障(J242、J362)

異性单偶⇒一夫一妻(J242、J362、J365、J372、J552、J554、J647)

婚姻与家庭(J554、J791)

婚姻与人格自由(J696、J748)

廣电自由：J364

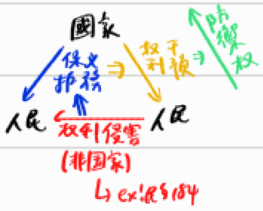
參与权

直接民主：公投、選举被選举

間接民主：立法、行政程序

基权义務：禁止干預過度（比例原則）

保护义務



侵害者非国家（為第三人）

J400（財產权）

J445（集遊自由、言論自由）→ 積極作為义務

↳ note：集遊法刑，妨害集遊之特別刑法

基本权第三人效力（基本权只得向國家主張）

1.保护規範

侵权 ⇒ 損賠

犯罪 ⇒ 刑罰

2.私法关係：基本权衝突

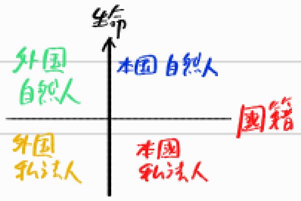
保护义務 ⇒ 給付不足禁止

防禦权 ⇒ 干預過度禁止（比例原則、防止他人权利侵害）

3.基本权放射效力

4、义務主体：国家

5.权利主体



- 权利
  - 人权
    - 本国自然人
    - 本国私法人受限制
    - 外国自然人得差別待遇
    - （外国私法人更易限）
  - 社会权
    - 本国自然人
    - 外国自然人保障程度較低
  - 公民权
    - 本国自然人
    - 本国私法人受限制（ex：政治獻金✓）

6.集体权（111.17 西指難）

特别权力关系

形式：法律保留

实体：权义范围 → 达成特别生活领域之功能目的所必要

军、校、监

形式：诉讼救济

- 逾越特别功能目的之必要范围＝不法侵害
- 程度须非轻微